

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 902/2541 นายสมุดหรือสมุทร ปักซี่

ผู้ร้อง

ป.พ.พ. มาตรา 1713

ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1713 วรรคหนึ่ง คำว่า ผู้มีส่วนได้เสียหาจำเป็นต้องเป็นทายาท
โดยธรรมหรือผู้รับพินัยกรรมโดยตรงทุกกรณีไม่

ผู้ร้องมีชื่อถือกรรมสิทธิ์ร่วมกันกับผู้ตายในที่ดินตามหนังสือรับรองการทำ
ประโยชน์จึงมีผลประโยชน์เกี่ยวข้อในที่ดินดังกล่าวรวมกับผู้ตาย ถือได้ว่าผู้ร้องมี
ส่วนได้เสียตาม ป.พ.พ.มาตรา 1713 ผู้ร้องย่อมมีสิทธิร้องขอให้ตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการ
มรดกได้

ผู้ร้องมีชื่อถือกรรมสิทธิ์ร่วมกันกับผู้ตายในที่ดินตามหนังสือรับรองการทำ
ประโยชน์จึงมีผลประโยชน์เกี่ยวข้อในที่ดินดังกล่าวรวมกับผู้ตาย ถือได้ว่าผู้ร้องมี
ส่วนได้เสียตาม ป.พ.พ.มาตรา 1713 ผู้ร้องย่อมมีสิทธิร้องขอให้ตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการ
มรดกได้

(สมคิด ไตรโสรัส-เสริมศักดิ์ ผลัดธุระ-อธยา ดิษยบุตร)

ศาลจังหวัดสวรรคโลก - นายชัยพร ควรอักษร
ศาลอุทธรณ์ภาค ๒ - นายสุภิญญา ชยารักษ์

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>